Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Judicial da Comarca de Nova Prata

Rua Henrique Lenzi, 615 - Bairro: Centro - CEP: 95320000 - Fone: (54) 3022-9846 - Email: frnovapratvjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002594-91.2022.8.21.0058/RS

AUTOR: LUIZ STELLA

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

LUIZ STELLA ajuizou a presente ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**. Argumentou que é portadora de Leucemia Linfocítica Crônica- CID C.91,1, necessitando fazer uso dos medicamentos *Gazyva 1000mg/40ml, Ansentran 4mg Inj. Ampx. 2ml, Lonquex 10mg/ml, Solução Injetável Seringa Preenchida 0,6ml, Venclexta 100mg 120 comprimidos revestidos*, tudo conforme prescrição médica, sob pena de risco de vida. Postulou, liminarmente, a determinação do demandado para que forneça os medicamentos, ou o bloqueio do valor, e no mérito, a procedência da ação e concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Juntou documentos (evento 1, INIC1).

Foi concedida a assistência judiciária gratuita e deferida a tutela de urgência (evento 3, DESPADEC1).

Citado, o demandado apresentou contestação, sustentando a ausência de cobertura do tratamento para os medicamentos postulados. Alegou a necessidade de perícia médica pelo DMJ. Expôs, com base na Lei Estadual nº 14.634/2014, ser isenta ao pagamento da taxa única dos serviços judiciais. Pediu a improcedência da ação. Juntou documentos (evento 17, CONT1).

Houve réplica (evento 22, RÉPLICA1).

A parte autora juntou atestado médico (evento 31, ATESTMED2).

O Ministério Público lançou parecer, opinando pela procedência da demanda (evento 37, PROMOÇÃO1).

Realizada a perícia, aportou aos autos o laudo pericial (evento 46, PERÍCIA1), manifestando-se as partes (evento 48, PET1 e evento 56, PET1).

Vieram os autos conclusos.

Breve relato.

Fundamento e decido.

A Lei Complementar Estadual 12.134/2004, que dispõe sobre o IPE-SAÚDE, no § 1º do art. 1º prevê que:

"Art. 1º - Fica reestruturado o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, seus dependentes e pensionistas, denominado IPE-SAÚDE, tendo como gestor o IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, autarquia criada pelo DECRETO Nº 4.842, de 8 de agosto de 1931, segundo os ditames da presente Lei Complementar, resoluções e regulamentos próprios.

*§ 1º - O Sistema de que trata o "caput" engloba um conjunto de ações visando à prevenção de doenças, à promoção, educação e assistência à saúde de seus usuários, **constituído pelo Plano Principal, também denominado IPE-SAÚDE e por Planos Suplementares e Complementares**, que já existam ou que venham a ser criados, para o aprimoramento, qualificação, maior abrangência e efetividade da cobertura prestada. Ainda, o art. 2º da aludida Lei estabelece que "Integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, os atos necessários ao tratamento, com ações de prevenção de doença e à promoção da saúde." grifei.*

Além disso, o art. 2º da aludida da Lei Complementar dispõe que:

*"Art. 2. Integram o plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, **os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento**, bem como de ações de prevenção da doença." - grifei.*

Por sua vez, preceituam os artigos 8º e 9º da Resolução nº 21/79 do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul:

"Art. 8º. O Plano de Assistência Médica destinado aos associados e seus dependentes cobrirá os atendimentos médicos hospitalares, bem como os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento.

§ 1º. O Plano será restrito aos princípios da Medicina Curativa, sendo, no entanto, admissível em casos especiais a instituição de procedimentos preventivos." - grifei.

"Art. 9º. A assistência médico-hospitalar abrangerá os seguintes serviços:

1 - Emergências;

2 - Consultas Médicas

3 - Serviços Complementares

4 - Tratamento Ambulatorial

5 - Tratamento hospitalar"

No caso em tela, a parte autora acostou documentos comprobatórios da enfermidade que lhe acomete, Leucemia Linfocítica Crônica - (CID C.91,1) e da necessidade de tratamento com os medicamentos **Gazyva 1000mg/40ml, Ansentran 4mg Inj. Ampx. 2ml, Lonquex 10mg/ml, Solução Injetável Seringa Preenchida 0,6ml, Venclexta 100mg 120 comprimidos revestidos** (evento 1, LAUDO7).

A negativa administrativa pelo plano de saúde se deu sob argumentação de que o medicamento VENCLEXTA EYRO 100mg não está previsto nas atuais recomendações técnicas em oncologia do IPÊ-SAÚDE.

Entretanto, não há razoabilidade para a negativa de fornecimento do tratamento devidamente prescrito pelo médico assistente e postulado pela parte autora ao IPE-SAÚDE, porquanto a Lei Complementar Estadual nº 12.134/2004 e a Resolução nº 21/79 preveem que serão cobertos pelo IPE-SAÚDE todos os "atos necessários ao tratamento".

Nesse sentido:

*"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. **BENEFICIÁRIO DO PLANO IPE-SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COBERTURA DEVIDA**. TAXA ÚNICA. ISENÇÃO. 1. **Não deve ser tolhido o direito da parte autora de ter custeado pelo IPE-SAÚDE o tratamento médico completo que necessita, com os medicamentos indicados pelo médico assistente, porquanto a Lei Complementar Estadual nº 12.134/2004 e a Resolução nº 21/79 preveem que serão cobertos pelo IPE-SAÚDE os atos necessários ao tratamento**. 2. O médico que acompanha o paciente é quem possuiu competência para determinar a urgência e especificar qual o procedimento correto e a forma de realizá-lo. A demora ou a inadequação do atendimento prescrito acarreta sérios prejuízos à vida e à saúde do paciente já fragilizado pela doença, que não pode sujeitar-se aos entraves internos adotados pela administração, pois estes dificultam e atrasam o fornecimento do tratamento médico adequado. 3. Demanda ajuizada quando já em vigor a Lei Estadual nº 14.634/14, estando isento o IPERGS do pagamento da Taxa Única de Serviços Judiciais. 4. A isenção do pagamento da Taxa Única de Serviços Judiciais não exime a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações da **obrigação** de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70079975850, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 05/12/2018)" grifei.*

Portanto, não cabe ao requerido questionar o uso do medicamento receitado pelo médico que assiste o autor, a fim de indicar outros que possuem cobertura, uma vez que cabe ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento adequado.

Não fosse o bastante, a prova pericial produzida em juízo comprova a imprescindibilidade dos fármacos pleiteados pela parte autora na exordial (evento 46, PERÍCIA1):

III. Conclusão

Existe adequação na indicação do tratamento declinado, o mesmo dever ser mantido até que ocorra piora (progressão) de doença e/ou efeito colateral grave e de difícil manejo.

Dr. Ricardo Preger – médico oncologista

CREMERS 14753 – RQE 07848

10/05/2023

Em que pese o art. 4º da Lei Complementar n. 15.145/18, que revogou a Lei Complementar n. 12.134/04, disponha que integram o plano de saúde atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos, **exceto os tratamentos não previstos nas tabelas do próprio Instituto**, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é cristalino quanto à impossibilidade de o plano de saúde eleger as espécies de tratamento fornecidos ao segurado.

Nesse sentido, destaco precedentes da Corte Superior:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. É abusiva a cláusula que exclui da cobertura do plano de saúde procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes.

[...].

(AgInt no AREsp 1353634/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019)."

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Com relação à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em voga, incide a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." Não obstante tal posicionamento, ressalta-se que permanece a obrigação dos planos de saúde de autogestão de cumprirem as obrigações legais e contratuais.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1739747/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 30/10/2018)."

É neste mesmo compasso que converge a jurisprudência do Tribunal de Justiça Gaúcho:

"APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. ECA. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM UTIPEDIÁTRICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E MUNICÍPIO DE OSÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FADEP. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 1. ***A responsabilidade pelo atendimento à saúde (no caso, transferência do paciente para hospital com UTI Pediátrica) é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido constitucionalmente, por ato da Administração Pública.*** *2. Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado. 3. Não há falar em ofensa aos princípios da separação dos poderes, da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração. [...]. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA, NOS DEMAIS PONTOS, EM REEXAME NECESSÁRIO.(Apelação e Reexame Necessário, Nº 70081082984, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 16-05-2019)" grifei*

"REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IPE-SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. METÁSTASE ÓSSEA. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. TRASTUZUMABE COM ENTANSINA (TDM1). ***O segurado do IPE-SAÚDE tem direito ao recebimento de medicamento indispensável ao tratamento de sua grave moléstia, uma vez que a especialidade oncologia está coberta pelo plano de saúde para o qual contribui mensalmente. A alegada falta de contemplação, pelo protocolo do IPE-SAÚDE, do medicamento indicado não há de prevalecer quando prescrito por profissional especializado, credenciado pela Autarquia, que o teve como sendo o adequado e necessário para o tratamento da moléstia que acomete a parte,*** *NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA, com metástase óssea. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.(Remessa Necessária Cível, Nº 70085426260, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 27-10-2021)" grifei*

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER. DEVER DE FORNECIMENTO PELO IPE-SAÚDE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELO IPERGS AO FADEP. DESCABIMENTO. 1. Caso em que a parte autora requer o fornecimento do medicamento Ibrutinibe, pois é segurada do IPE-Saúde e portadora de Linfocítica Crônica (Leucemia). 2. ***O IPERGS tem o dever de fornecer o tratamento postulado, não excluído do Plano de Saúde, e devidamente indicado por médico competente ao paciente. A ausência de previsão de medicamento em listas do réu não impede a determinação de fornecimento do tratamento necessário à saúde da parte apelada.*** *Inteligência das Leis nº 7.672/82, LC nº 12.134/2004, art. 196 da CF, e 241 da CE. Precedentes jurisprudenciais. 3. Comprovada a necessidade do tratamento médico prescrito pelo médico da requerente e a impossibilidade de aquisição deste, deve ser mantida a sentença que condenou o réu ao fornecimento da medicação. 4. Afastada a condenação do IPERGS ao pagamento de honorários em favor do FADEP uma vez que há confusão entre credor e devedor. Representativo de controvérsia repetitiva julgado pelo STJ e Precedentes Jurisprudenciais da Corte. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082864596, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 17-12-2019)" grifei*

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação ordinária ajuizada por **LUIZ STELLA** em face do **INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – IPE/SAÚDE**, para tornar definitiva a tutela de urgência e condenar o requerido a fornecer ào autor, pelo período necessário, os medicamentos *Gazyva 1000mg/40ml, Ansentran 4mg Inj. Ampx. 2ml, Lonquex 10mg/ml, Solução Injetável Seringa Prenchida 0,6ml, Venclexta 100mg 120 comprimidos revestidos*, nas quantidades e dosagens demonstradas no receituário médico, o que faço com fundamento nas razões supramencionadas, cabendo à parte autora comprovar periodicamente, a cada quatro meses, a permanência do uso dos medicamentos deferidos.

Pelo princípio da sucumbência, condeno o IPERGS ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor do patrono da parte adversa, fixados no valor de R$ 2.000,00, nos moldes do artigo 85, § 8º, do CPC, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice da taxa referencial do SELIC, em conformidade com o art. 3º da EC 113/21, bem como, o Tema 810 do STF.

De acordo com a Lei Estadual nº 14.634/14, o IPERGS está isento do pagamento das custas processuais, não o isentando do pagamento das despesas judiciais desembolsadas pela parte vencedora.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.

Publicação, registro e intimações pelo sistema eletrônico.

Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO AUGUSTO TENORIO DE MOURA FILHO, Juiz de Direito**, em 24/8/2023, às 15:34:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10044543251v5** e o código CRC **283ef934**.